



Nr. 31 Kabinettsitzung vom 24. Juli 1920, 16 Uhr

R 43 I/1357, Bl. 127–129

Anwesend: Fehrenbach, Heinze, Simons, Koch, Wirth, Scholz, Brauns, v. Raumer, Groener, Hermes; StS Albert, Müller, Göhre; General v. Seeckt; Vizeadmiral Michaelis; Major v. Schleicher; Hauptmann Fischer; MinR Brecht; LegR Walther; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. *Gesetzentwurf über die Entwaffnung der Bevölkerung.*
2. *Überteurungszuschüsse beim Reichslohntarif der Reichseisenbahnen. [...]*
3. *Frage der Amnestie.*
4. *Umbildung des Deutschen Roten Kreuzes.*
5. *Verhalten der Behörden mit Rücksicht auf die Neutralitätserklärung. [...]*

1. Gesetzentwurf über die Entwaffnung der Bevölkerung ¹.

Der *Reichsminister des Innern* trug kurz die wesentlichen Grundzüge des Entwurfs vor ² und bat, die Frage, wem der Reichskommissar unterstellt werden solle, sowie die Auswahl der Persönlichkeit heute zurückstellen zu wollen ³.

¹ Einen ersten „Entw. eines Gesetzes zur Ablieferung von Militärwaffen“ hatte der RIM am 19.7.1920 dem StSRkei übersandt und hatte gebeten, ihn dem Kabinett zur Beschlußfassung vorzulegen (R 43 I/411, Bl. 78–85). Noch bevor es jedoch zu einer Beratung im Kabinett gekommen war, hatte MinR Wever von der Rkei offenbar eine Reihe von Abänderungsvorschlägen gemacht, so daß eine Neuformulierung des GesEntw. notwendig geworden war.

Am 22. 7. hatte der RIM dem StSRkei daraufhin einen zweiten GesEntw. übersandt, der nun die Bezeichnung „Entw. eines Gesetzes zur Entwaffnung der Bevölkerung“ trug. Um diesen GesEntw. handelt es sich hier.

² In diesem GesEntw. wurde die Entwaffnung der Bevölkerung einem RKom. übertragen, der zu diesem Zweck mit weitgehenden Befugnissen ausgestattet war (§ 6). So konnte er einzelne Grundrechte aufheben oder beschränken, Durchsuchungen oder Beschlagnahmungen außerhalb der Strafprozeßordnung anordnen, das Post- und Fernspreckgeheimnis aufheben sowie eine Verkehrskontrolle durchführen (§ 7). Der RKom. hatte die Aufgabe, innerhalb der von den Alliierten gesetzten Fristen einen Zeitpunkt festzusetzen, bis zu dem alle Militärwaffen abgeliefert werden sollten (§ 1). Der RKom. war berechtigt, zur Durchführung dieser Maßnahmen Reichswehr und Sicherheitspolizei anzufordern (§ 9). Für die Nichtbefolgung der Bestimmungen dieses Gesetzes waren hohe Strafen ausgesetzt (§ 12). Auf Antrag des RKom. konnten durch den RPräs. sogar außerordentliche Gerichte eingerichtet werden (§ 10) (R 43 I/411, Bl. 107–113).

³ An sich war diese Frage bereits durch den Beschluß des Kabinetts vom 20. 7. entschieden worden; danach sollte die Entwaffnung dem RIM übertragen werden. Siehe Dok. Nr. 29, P. 5.

Inzwischen waren im Kabinett jedoch wieder Meinungsverschiedenheiten über die Stellung des RKom. aufgetreten. Während der RIM die Unterstellung des RKom. unmittelbar unter das Kabinett anstrebte (Nachlaß Koch-Weser 27, Bl. 263), wünschte der RK die Besetzung dieses Postens mit einem Minister ohne Portefeuille (Nachlaß Koch-Weser 27 Bl. 269). Schließlich wurde der RIM

[Der GesEntw. wurde mit einigen Änderungen angenommen ⁴.]

Die Fragen der Auswahl der Persönlichkeit und der Unterstellung unter das Kabinett wurden einer Chefbesprechung vorbehalten ⁵.

2. Überteurungszuschüsse beim Reichslohntarif der Reichseisenbahnen. [...]

3. Frage der Amnestie ⁶.

Der *Reichsminister der Justiz* berichtete über die Fälle von Strafsachen ⁷, die infolge des Kapp-Putsches und des Aufstandes im Ruhrgebiet die Gerichte und Staatsanwaltschaften beschäftigten; es sei unmöglich, die Fälle in absehbarer Zeit zum Abschluß zu bringen ⁸. Unter diesen Umständen bleibe nur eine Amnestie übrig, die man damit rechtfertigen könne, daß die begangenen Handlungen noch als Nachwirkungen der Revolution anzusehen seien. Was den Umfang der Amnestie angehe, so sei es politisch nicht zuträglich, die Rädelsführer zu amnestieren; andererseits könne sie auch nicht auf diejenigen erstreckt werden, welche den Aufruhr benutzt hätten, um aus egoistischen Gründen zu plündern und zu rauben. Mit dieser Beschränkung könne man vielleicht über den Antrag Müller (Franken) auf Ausdehnung der Amnestie in Verfolg des Bielefelder Abkommens auf ganz Deutschland verhandeln ⁹. Eine Schwierigkeit bestünde insofern, als Bayern ¹⁰ und Preußen sich im Reichsrat voraussichtlich gegen die Amnestie sträuben werden. Die Angelegenheit müsse daher gegebenenfalls so gemacht werden, daß ein von den Parteien einzubringender entsprechender Initiativantrag vom Reichstag angenommen werde, dem der Reichsrat dann die Zustimmung kaum versagen würde. Das *Kabinett* stimmte dem Vorschlag des Reichsministers der Justiz zu, entsprechende Verhandlungen seinerseits mit den Parteien zu führen ¹¹.

am 22. 7. beauftragt, mit dem in der Spiritusindustrie tätigen Hermann Kreth über die Übernahme dieses Postens zu verhandeln; Kreth sollte Entwaffnungskommissar und gleichzeitig RMWiederaufbau werden (Nachlaß Koch-Weser 27, Bl. 269).

Unter dem Datum des 24. 7. notierte RIM Koch in seinen „Aufzeichnungen“: „Gestern wieder Kampf im Reichskabinett wegen der Entwaffnungsfrage. Kreth sagte im letzten Augenblick ab, sonst wäre er Entwaffnungskommissar und demnächst Wiederaufbauminister geworden. Nun lasse ich heute das Gesetz in einer Form verabschieden, die diese Frage offen läßt.“ (Nachlaß Koch-Weser 27, Bl. 269; von Koch-Weser irrtümlich auf den 23. 7. datiert).

- 4 Die wesentlichsten Änderungen waren: 1. Der RKom. konnte sich auch auf die Anmeldung der Militärwaffen beschränken (§ 1). 2. Die Bestimmung über die Aufhebung oder Beschränkung einzelner Grundrechte wurde gestrichen. 3. Die Befugnis des RPräs., die Bildung außerordentlicher Gerichte anordnen zu können, wurde aufgehoben.

- 5 Diese Chefbesprechung war in R 43 I nicht zu ermitteln. Siehe dazu weiter Dok. Nr. 41, P. 1.

- 6 Die P. 3–5 des Protokolls waren handschr. abgefaßt.

- 7 Die Frage der Amnestie für Straftaten im Zuge hochverräterischer Unternehmungen war bereits in der Kabinettsitzung vom 5. 7. behandelt worden (Dok. Nr. 13, P. 3). Damals hatte das Kabinett beschlossen, sowohl gegenüber Anhängern als auch gegenüber Gegnern hochverräterischer Unternehmungen eine Amnestie für alle Straftaten zu erlassen; gemeine Verbrechen und die Rädelsführer sollten von der Amnestie jedoch ausgenommen werden. RJM Heinze war vom Kabinett beauftragt worden, mit den Parteien, besonders mit der Sozialdemokratie, Verhandlungen in diesem Sinne aufzunehmen.

- 8 In der RT-Sitzung vom 2. 8. gab der Abg. Herzfeld (USPD) die Zahl der bis Juni 1920 allein im Ruhrgebiet anhängig gewordenen Verfahren mit 5755 an. Er berief sich dabei auf eine Mitteilung der RReg. (RT-Bd. 344, S. 525).

- 9 Zum Bielefelder Abkommen s. den Band „Das Kabinett Müller I“ dieser Edition. Dok. Nr. 2, Anm. 3. Daran anknüpfend hatte die RT-Fraktion der SPD am 23. 6. im RT einen Antrag eingebracht, in dem die RReg. aufgefordert wurde, ein allgemeines Amnestiegesetz vorzulegen, durch das Straffreiheit entsprechend dem Bielefelder Abkommen gewährt werden sollte (RT-Drucks. Nr. 6, Bd. 363).

- 10 Schon früher hatte der Bayer. LT eine allgemeine Amnestie für hochverräterische Unternehmungen abgelehnt. Insbesondere wollte der Bayer. LT die Hochverratsfälle von der Amnestie ausnehmen, die sich im Zuge der Rätebewegung der Jahre 1918/19 gegen Bayern gerichtet hatten (RT-Bd. 344, S. 522, 530, 532, 535).

- 11 Am 31.7.1920 brachten die Regierungsparteien im RT den „Entw. eines Gesetzes über die Gewährung von Straffreiheit“ ein (RT-Drucks. Nr. 317, Bd. 363). Wie RJM Heinze am 2. 8. im RT erklärte, hatte die RReg. maßgeblich an der Formulierung des von den Koalitionsparteien eingebrachten GesEntw. mitgewirkt (RT-Bd. 344, S. 532 u. 533). Auf die Haltung Bayerns zur Amnestiefrage war insofern Rücksicht genommen worden, als diese Amnestie nur für Straftaten bei hochverräterischen Unternehmungen gegen das Reich gewährt werden sollte. Hochverräterische Unternehmungen gegen die Länder waren von der Amnestie ausgenommen (§ 1 Abs. 1 und 2 des GesEntw.; RT-Bd. 344, S. 522, 529, 530, 532, 533, 535, 541, 542).

Zu dem „Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit“ s. RGBL 1920, S. 1487 f.

4. Umbildung des Deutschen Roten Kreuzes.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* teilte mit, daß sich das Deutsche Rote Kreuz auf Friedenszwecke umstellen wolle und sich mit einigen Wohlfahrtsstellen bereits vereinigt habe. Der Gedanke der Umstellung sei jetzt durch den Bundesrat Ador unterstrichen worden¹². Ador habe in einem sehr freundlich gehaltenen Schreiben den Wunsch ausgesprochen, daß sich das Rote Kreuz dem Internationalen Bund gemäß Art. 25 der Völkerbundssatzung anschließen möge¹³. Da hier Deutschland zum ersten Mal die Mitwirkung bei einer Völkerbundsaktion angeboten sei, so sei es notwendig, diesem Vorschlag zu folgen. Er empfahl daher, das Schreiben von Ador in bejahendem Sinne zu beantworten und sofort Maßregeln zu ergreifen, um das Rote Kreuz entsprechend als Zentralstelle des Reichs für derartige Zwecke zu gestalten. Die Erörterung ergab jedoch noch einige Bedenken wegen der Mitwirkung sonstiger karitativer Vereine, so daß beschlossen wurde, die Angelegenheit zunächst kommissarisch mit dem Reichsernährungsministerium, Reichsarbeitsministerium, Reichsministerium des Innern und Reichswehrministerium zu beraten. Der Reichsminister des Auswärtigen wird zu der kommissarischen Beratung eingeladen. Ein entsprechender Beschlußentwurf soll dann dem Kabinett vorgelegt werden¹⁴.

5. Verhalten der Behörden mit Rücksicht auf die Neutralitätserklärung. [...]

¹² Gustave Ador, ehem. Schweizer Bundespräs., Vertreter der Schweiz im Völkerbund und Präs. des Internationalen Roten Kreuzes.

¹³ Der Art. 25 der Völkerbundssatzung lautete: Die Bundesmitglieder verpflichten sich, die Errichtung und Zusammenarbeit anerkannter freiwilliger nationaler Organisationen des Roten Kreuzes zur Hebung der Gesundheit, Verhütung von Krankheiten und Milderung der Leiden in der Welt zu fördern und zu begünstigen.

Vgl. dazu auch die Äußerungen von RAM Simons am 26.7.1920 im RT, RT-Bd. 344, S. 261.

¹⁴ In R 43 I nicht zu ermitteln.

Zitierhinweis

Nr. 31 Kabinettsitzung vom 24. Juli 1920, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 79–82 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D31>